

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2734/2537

นางสาวพร สุธัญญวินิจ

โจทก์

นายวิเชียร จวีวงศ์

จำเลย

นายวิเชียร จวีวงศ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 271

ความว่า คดีนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้จำเลยส่งมอบที่ดิน และอาคารพิพาทให้โจทก์ ให้จำเลยจดทะเบียนการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินให้โจทก์มีกำหนด 17 ปี นับแต่วันที่จำเลยส่งมอบที่ดินและอาคารพิพาทแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ไปจดทะเบียนการเช่าให้ถือเอาคำพิพากษาแสดงเจตนา แทนจำเลย ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 84,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะส่งมอบที่ดินและอาคารพิพาทให้โจทก์เนื่องจากจำเลยได้ขายที่ดินและอาคารพิพาทไปบ้างแล้ว คงเหลืออาคารเลขที่ 235/3 ที่โจทก์ครอบครองอยู่เพียง 1 ห้องเท่านั้น จึงเป็นกรณีที่จำเลยไม่สามารถส่งมอบที่ดิน และอาคารพิพาทให้โจทก์ได้ ดังนั้นจึงมีปัญหว่าจำเลยจะต้อง ชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์มีกำหนดเวลาเท่าใด ซึ่งจำเลย เห็นว่าโจทก์น่าจะมีสิทธิได้รับค่าเสียหายนับแต่วันฟ้อง มีกำหนด 17 ปี เท่าที่โจทก์มีสิทธิเช่าที่ดินและอาคารพิพาท จากจำเลยเท่านั้น โปรดแก้ไขเพิ่มเติมหรืออธิบายคำพิพากษา เกี่ยวกับเรื่องค่าเสียหายดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย เพื่อที่จำเลย จะได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลฎีกาต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 342)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์และบริวารขนย้ายออกไปจาก ดึกแถวเลขที่ 235/2 และ 235/3 หมู่ที่ 10 ถนนพญาไทตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ห้ามเกี่ยวข้อต่อไป และให้ชำระค่าเสียหายเดือนละ 52,000 บาท นับแต่วันฟ้อง (10 กรกฎาคม 2529) เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์ และบริวารจะขนย้ายออกไป ให้ยกฟ้อง โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ชำระค่าเสียหายเดือนละ 18,000 บาท นับแต่วันฟ้องแย้ง (25 กันยายน 2529) เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์และบริวารจะขนย้ายออกไปจากอาคารพิพาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาพิพากษากลับว่า ให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 964 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี และอาคารเลขที่ 233,235,235/1,235/4-5,235/7,235/8-9-10,235/11 ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินดังกล่าวทั้งให้จำเลยและบริวารส่งมอบที่ดินและอาคารดังกล่าวให้โจทก์ ให้จำเลยจดทะเบียนการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ให้โจทก์มีกำหนด 17 ปี นับตั้งแต่วันที่จำเลยส่งมอบที่ดิน และอาคารพิพาทแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ไปจดทะเบียนการเช่า ให้ถือเอาคำพิพากษาแสดงเจตนาแทนจำเลย ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย แก่โจทก์ เดือนละ 84,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะส่งมอบที่ดินและอาคารพิพาทให้โจทก์ ยกฟ้องแย้งจำเลย

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 341)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำพิพากษาศาลฎีกาได้ระบุลำดับ ก่อนหลังในการกระทำ เพื่อชำระหนี้ให้จำเลยกระทำการต่าง ๆ ไว้ตามลำดับชัดเจนแล้ว ไม่มีเหตุที่จะอธิบาย

คำพิพากษาอีก ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำพิพากษาศาลฎีกาได้ระบุลำดับ ก่อนหลังในการกระทำ
เพื่อชำระหนี้ให้จำเลยกระทำการต่าง ๆ ไว้ตามลำดับชัดเจนแล้ว ไม่มีเหตุที่จะอธิบาย
คำพิพากษาอีก ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สมปอง เสนเนียม-พิมล สมานิตย์-ผล อนุวัตรนิติการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>